



DIA 26

TRILHA TITÃ

AULA 2/6

DIREITO PENAL MILITAR

EFEITOS DA CONDENAÇÃO E MEDIDAS DE SEGURANÇA

CPM ARTS. 109-117 • EFEITOS • CLASSIFICAÇÃO • INTERNAMENTO • TRATAMENTO • PERICULOSIDADE



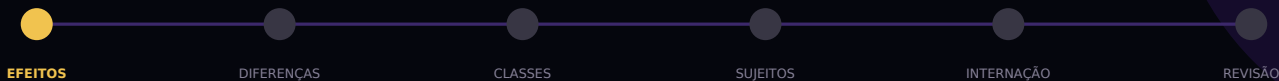
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

5 QUESTÕES: 2 CEBRASPE + 3 FIXAÇÕES DE LEI SECA ATUALIZADA



EFEITOS DA CONDENAÇÃO

O que nasce automaticamente da sentença condenatória



1. Art. 109 do CPM

A condenação torna certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime e produz efeitos patrimoniais de perdimento nas hipóteses legais, preservados os direitos do lesado e do terceiro de boa-fé.

ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE

A Lei 14.688/2023 alterou a redação do CPM e modernizou o tratamento do perdimento, inclusive quanto a produto, proveito e instrumento ilícito do crime.

PEGADINHA

Efeito da condenação não se confunde com pena principal, pena acessória ou medida de segurança.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PM-PA • SOLDADO • 2023 • Q2336123

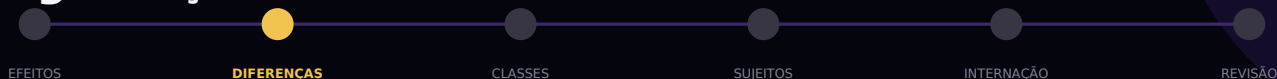
Versão condensada: no CPM, medidas de segurança podem alcançar civis e também militares nas hipóteses previstas pelo Código. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



TRÊS CAIXAS DIFERENTES

Pena acessória, efeito da condenação e medida de segurança



2. Não misture

Penas acessórias do CPM são consequências penais previstas em capítulo próprio. Efeitos da condenação decorrem da sentença e alcançam, por exemplo, reparação e perdimento. Medidas de segurança têm função preventiva/terapêutica e disciplina própria.

EXEMPLO

“Perda de função pública” pode aparecer no estudo de penas acessórias; “obrigação de reparar o dano” aparece como efeito da condenação; “internação” é medida de segurança.

BIZU 95+

Antes de marcar, identifique a categoria jurídica que a questão está cobrando.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • CBM-RO • OFICIAL • 2022 • QUESTÃO 9

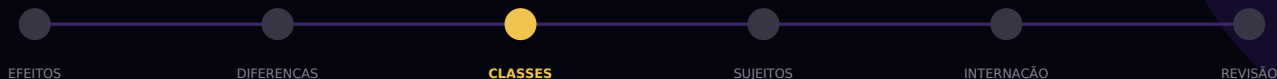
Versão condensada: a condenação torna certa a obrigação de reparar o dano; o perdimento de instrumento do crime não alcança automaticamente objeto lícito do condenado. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CLASSIFICAÇÃO

Pessoais detentivas, pessoais não detentivas e patrimoniais



3. Art. 110

As medidas podem ser pessoais ou patrimoniais. Entre as pessoais, há medida detentiva (internação) e não detentivas, como tratamento ambulatorial, interdição de habilitação, exílio local e proibição de frequentar determinados lugares.

PATRIMONIAIS

Interdição de estabelecimento/sede de sociedade ou associação e confisco.

PEGADINHA

Não classifique interdição de estabelecimento como medida pessoal só porque afeta atividade humana.

Q03

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

CPM COMPILADO • ART. 110

A interdição de estabelecimento, sede de sociedade ou associação é classificada pelo CPM como medida de segurança patrimonial. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



QUEM PODE RECEBER

O art. 111 não limita a medida de segurança ao civil



4. Sujeitos

O CPM prevê aplicação a civis e a militares em situações específicas. Entre os militares, o dispositivo considera condenações relevantes, perda de função/posto/patente/exclusão e hipóteses ligadas à inimizabilidade e demais previsões legais.

BIZU 95+

Frases absolutas como “militar nunca recebe medida de segurança” tendem a estar erradas.

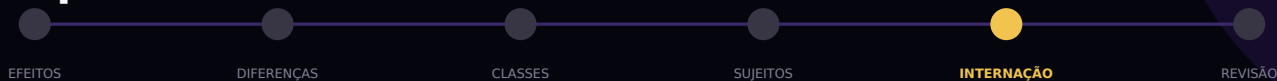
CONEXÃO COM AULA 04

A imputabilidade penal militar volta aqui: a condição psíquica do agente influencia pena, substituição e medida de segurança.



INTERNAÇÃO E TRATAMENTO

Duração, perícia e liberação: aqui moram os números de prova

**5. Art. 112**

A internação ou o tratamento ambulatorial persiste enquanto não cessar a periculosidade. O período mínimo é fixado entre um e três anos, com perícia ao final e reavaliação periódica.

LIBERAÇÃO CONDICIONAL

A desinternação ou liberação é condicional. Se, antes de um ano, fato indicativo revelar persistência da periculosidade, a situação pode ser revertida.

PEGADINHA

O intervalo de 1 a 3 anos é período mínimo, não teto máximo.

Q04**FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA**

CPM COMPILADO • ART. 112

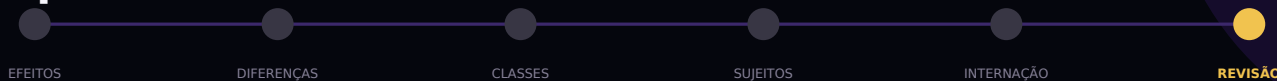
A internação como medida de segurança possui duração máxima invariável de três anos, não sendo possível ultrapassar esse período. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



SEMI-IMPUTÁVEL E OUTRAS MEDIDAS

Substituição, finalidade terapêutica e restrições específicas



6. Complemento

Para o semi-imputável que necessite de tratamento, o CPM admite substituição da pena por medida adequada. A finalidade das medidas pessoais é curativa/terapêutica e de prevenção especial, com disciplina própria para habilitação, exílio local e proibição de frequência.

BIZU 95+

A banca gosta de transformar “mínimo” em “máximo” e de trocar medida pessoal por patrimonial. Leia o verbo e a classificação.

Q05

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

CPM COMPILADO • ART. 112, §3º

A desinternação ou liberação é condicional e pode ser restabelecida a medida se, antes de um ano, fato indicativo demonstrar persistência da periculosidade. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CEBRASPE • PM-PA • SOLDADO • 2023 • Q2336123

CERTO. O art. 111 enumera hipóteses envolvendo civis e militares. Não existe regra de que medida de segurança seja exclusiva de civil.

Q02 C

CEBRASPE • CBM-RO • OFICIAL • 2022 • QUESTÃO 9

CERTO. A obrigação de reparar é efeito da condenação. O confisco do instrumento exige enquadramento legal; objeto lícito não é perdido só porque foi usado no fato.

Q03 C

CPM COMPILADO • ART. 110

CERTO. O art. 110 separa medidas pessoais das patrimoniais; a interdição de estabelecimento e o confisco são patrimoniais.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 E

CPM COMPILADO • ART. 112

ERRADO. A duração é indeterminada enquanto não cessar a periculosidade. A lei estabelece período mínimo entre um e três anos, seguido de perícia e reavaliações.

Q05 C

CPM COMPILADO • ART. 112, §3º

CERTO. É uma das pegadinhas numéricas do tema: a liberação/desinternação é condicional e há janela de um ano para restabelecimento diante de sinal de periculosidade.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Efeito da condenação: reparação + perdimento nas hipóteses legais. Medidas de segurança: pessoais (detentivas ou não) e patrimoniais. Internação/tratamento duram enquanto persistir periculosidade; mínimo de 1 a 3 anos e perícias periódicas.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar compilado, arts. 109 a 117, com alterações da Lei 14.688/2023; CEBRASPE PM-PA 2023 Q2336123; CEBRASPE CBM-RO 2022, questão 9.